

รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 09:30 น. ถึง 16:15 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 29

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 1. นางสาวอรรณพ | ทูลมณี | นิติกรชำนาญการพิเศษ |
| 2. นายอานนท์ | ชนประชา | นิติกรชำนาญการ |
| 3. นายณัฐพล | บัวทุม | นิติกรชำนาญการ |
| 4. ปิติคุณ | อุตะเกา | นิติกรชำนาญการ |
| 5. นางสาวนิติพร | มีไพฑูรย์ | นิติกรชำนาญการ |

บริษัท สمارท์เทอร์แวร์ จำกัด

- | | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. นางสาวดวงใจ | ธรรมสุทธิ | นักวิเคราะห์ระบบ |
| 2. นายวริทธิ์ธร | สดวงษ์ | นักพัฒนาโปรแกรม |
| 3. นายภูริพัฒน์ | เหมกุล | นักพัฒนาโปรแกรม |
| 4. นายสวรจ | สองเมือง | นักพัฒนาโปรแกรม |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ทบทวนกระบวนการงานกิจกรรมที่ 10.1 กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง
และจุดลงทะเบียนรับหนังสือ

ที่ประชุมได้ทบทวนผังกระบวนการงาน (Flowchart) กิจกรรมที่ 10.1 ระบบกฎหมายในทางคดี
กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง โดยเมื่อพนักงานอัยการส่งความเห็นมายังสำนักงาน ป.ป.ท.
เอกสารที่ได้รับจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับ 3 จุด ตามลำดับ ได้แก่ (1) งานสารบรรณกลาง ชั้น 14 (2)
ธุรการประจำหน้าห้องประธานกรรมการ ป.ป.ท. และ (3) ธุรการกองกฎหมาย
ซึ่งจะออกเลขหนังสือส่งภายในอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมกำหนดให้ใช้ถ้อยคำในผังกระบวนการงานให้ชัดเจน โดยใช้คำว่า "ลงทะเบียนรับ"
สำหรับหนังสือรับเข้า และใช้คำว่า "ออกเลขหนังสือ" เฉพาะกรณีหนังสือส่งออกภายนอก
เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการออกแบบสถานะของระบบ

ลำดับการเสนอเรื่องภายในกองกฎหมาย เริ่มจาก ผอ.กองกฎหมาย พิจารณาเรื่องและมอบหมาย
ผอ.กลุ่มงานความเห็นแย้ง เพื่อบริหารงานนิติกรตรวจสอบความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
โดยนิติกรจะตรวจสอบเลขสำนวนคดีที่พนักงานอัยการส่งมาว่าตรงกับเลขสำนวนในกิจกรรมที่ 5
(ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง) หรือไม่ จากนั้นจัดทำความเห็นเสนอ ผอ.กลุ่มงานความเห็นแย้ง และ
ผอ.กองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสำนวนและความเห็น
แล้วส่งให้ธุรการกองกฎหมายออกเลขหนังสือส่งภายใน เสนอตามลำดับชั้น นิติกร →
ผอ.กลุ่มงานความเห็นแย้ง → ผอ.กองกฎหมาย → รองเลขาธิการฯ → เลขาธิการฯ →
ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อบรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ "เห็นชอบ" กับความเห็นสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
กองกฎหมายจะแจ้งผลให้พนักงานอัยการทราบ บันทึกผลในระบบ และแจ้งกอง/สำนักเจ้าของสำนวนทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดให้ใช้ข้อความสถานะปลายทางว่า "จบกระบวนการสั่งไม่ฟ้อง" มิให้ใช้คำว่า "จบคดี"
เนื่องจากคดียังอาจมีกระบวนการในชั้นอื่นต่อไป

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ "เห็นแย้ง"
นิติกรจะจัดทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอตามลำดับชั้นจนถึงประธานกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม
เพื่อส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด (อสส.) วินิจฉัยชี้ขาด เมื่ออัยการสูงสุดมีคำวินิจฉัยส่งกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ท.
งานสารบรรณกลาง ชั้น 14 จะลงทะเบียนรับและส่งให้ธุรการหน้าห้องประธานฯ นำเสนอประธานกรรมการ
ป.ป.ท. ก่อนส่งให้กองกฎหมายบันทึกผล และแจ้งกองบริหารคดีและเจ้าของสำนวนทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการงานกิจกรรมที่ 10.1 กรณีสั่งไม่ฟ้อง ตามที่ได้ทบทวนร่วมกัน
และมอบหมายให้บริษัทฯ ปรับผังกระบวนการงานให้แสดงจุดลงทะเบียนรับทั้ง 3 จุด แยกคำว่า "ลงทะเบียนรับ"
กับ "ออกเลขหนังสือ" ให้ชัดเจน และแก้ไขข้อความสถานะปลายทางเป็น "จบกระบวนการสั่งไม่ฟ้อง"

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การขยายรูปแบบกระบวนการงานไปยังคดีประเภทอื่น
และการรองรับสำนวนคดีเร่งด่วน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการกรณีถอนฟ้อง สั่งไม่อุทธรณ์ สั่งไม่ฎีกา ถอนอุทธรณ์
และถอนฎีกา มีรูปแบบขั้นตอนเช่นเดียวกันกับกรณีสั่งไม่ฟ้องทุกประการ ทั้งในส่วนสายการเสนออนุมัติ
การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (เห็นชอบ/เห็นแย้ง) และการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดชี้ขาด
แตกต่างกันเพียงชื่อประเภทเรื่อง ชื่อศาลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และข้อความสถานะปลายทางเท่านั้น จึงให้ใช้โครงสร้างผังกระบวนการงานเดียวกัน
โดยปรับเฉพาะข้อความในกล่องกิจกรรม

ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีสำนวนคดีเร่งด่วนที่ใกล้ขาดอายุความ

ซึ่งในทางปฏิบัติงานสารบรรณกลางจะส่งเรื่องตรงมายังกองกฎหมายโดยไม่ผ่านลำดับชั้นตามปกติ

ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอให้ระบบ E-CMIS ออกแบบให้มีความยืดหยุ่น กล่าวคือ

ให้ผู้ปฏิบัติงานในลำดับถัดไปสามารถกรอกเรื่องได้ แม้ผู้ปฏิบัติงานในลำดับก่อนหน้ายังมิได้กรอกหรืออนุมัติ

เนื่องจากระบบงานเดิมที่สำนักงานใช้อยู่ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในสำนวนเร่งด่วน ทั้งนี้

ให้ระบุเงื่อนไขการพิจารณาความเร่งด่วนในผังกระบวนการงานว่า "พิจารณาตามอายุความ"

และให้นิติกรเป็นผู้พิจารณานอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้เปิดทางเลือกการจัดส่งเอกสารไว้ทั้ง 2 กรณี คือ

การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการนำส่งด้วยตนเอง

ซึ่งโดยปกติจะใช้กับกรณีเร่งด่วนและเฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ถนนแจ้งวัฒนะ) ส่วนหน่วยงานต่างจังหวัดจะจัดส่งทางไปรษณีย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทฯ ใช้โครงสร้างผังกระบวนการเดียวกันกับทุกประเภทเรื่อง

โดยปรับเฉพาะชื่อเรื่อง ชื่อศาล และข้อความสถานะปลายทางและให้รับข้อกำหนดเรื่องการรองรับสำนวน

คดีเร่งด่วนไปพิจารณาออกแบบระบบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระบวนการกิจกรรมที่ 10.2 ระบบการขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ที่ประชุมได้พิจารณาผังกระบวนการกิจกรรมที่ 10.2 โดยกำหนดจุดเริ่มต้นของกระบวนการให้ชัดเจน

คือ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ยื่นคำขอเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสำนวนคดี

ผ่านศูนย์รับเรื่อง (กิจกรรมที่ 4) หรืองานสารบรรณกลาง

จากนั้นสำนักงานจะตรวจสอบเลขสำนวนคดีเพื่อระบุกอง/สำนักที่รับผิดชอบสำนวน (เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ 5

ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง) แล้วส่งให้กอง/สำนักเจ้าของสำนวนจัดทำรายงานเสนอเลขานุการฯ

เพื่อบริหารให้กองกฎหมายดำเนินการ

ธูการกอกกฎหมายรับเรื่องและเสนอ ผอ.กอกกฎหมาย มอบหมาย ผอ.กลุ่มงานความเห็นแย้ง
และนิติกร จัดทำความเห็นเสนอตามลำดับชั้น ผ่าน ผอ.กลุ่มงานความเห็นแย้ง → ผอ.กอกกฎหมาย
เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ที่ประชุมชี้แจงว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.
และมีฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่จัดทำบันทึกและมติ

ที่ประชุมกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision) ในผังกระบวนการ
โดยแยกตามสถานะของสำนวนคดีและผลการพิจารณา ดังนี้

- กรณีสำนวนคดี "เสร็จสิ้นแล้ว" (พนักงานอัยการฟ้องคดีแล้ว หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยุติเรื่องแล้ว)
และผลการพิจารณาเป็น "อนุญาต" หรือ "อนุญาตบางส่วน" ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณาลงนามเห็นชอบได้ทันที โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
- กรณีสำนวนคดี "อยู่ระหว่างการไต่สวน" (ไต่สวนเบื้องต้น หรือไต่สวนข้อเท็จจริง)
และผลการพิจารณาเป็น "อนุญาต" หรือ "อนุญาตบางส่วน" ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
ต้องจัดทำบันทึกและมติเสนอตามลำดับชั้น ผ่านรองเลขาธิการฯ (ปฏิบัติราชการแทน)
และเลขาธิการฯ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาลงมติ
- กรณีผลการพิจารณาเป็น "ไม่อนุญาต" (ไม่อนุญาตทั้งหมด) ให้เสนอเลขาธิการฯ
พิจารณาลงนามเห็นชอบ โดยไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารคัดสำเนา

ในขั้นตอนการแจ้งผล ที่ประชุมกำหนดให้กอง/สำนักเจ้าของสำนวนเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องขอทราบ
โดยกรณี "อนุญาตบางส่วน" ให้จัดเตรียมเอกสารคัดสำเนาพร้อมแจ้งสิทธิการยื่นอุทธรณ์ และกรณี
"ไม่อนุญาต" ให้มีหนังสือแจ้งผลพร้อมแจ้งสิทธิการยื่นอุทธรณ์เช่นกัน

ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังกระบวนการงานการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อไป

โดยกระบวนการอุทธรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารคดี

ที่ประชุมมีข้อสั่งการให้ปรับข้อความในผังกระบวนการงาน

จากเดิมที่ระบุว่าส่งเรื่องให้เจ้าของสำนวนโดยตรง เป็น "ส่งกอง/สำนักที่รับผิดชอบข้อมูล

เพื่อมอบหมายเจ้าของสำนวน" เพื่อให้ตรงตามแนวปฏิบัติราชการ

และให้ระบุการลงนามของผู้บริหารในทุกขั้นตอนให้ชัดเจน ได้แก่ รองเลขาธิการฯ

พิจารณาให้ความเห็นและลงนาม เลขานุการฯ พิจารณาลงนามในบันทึกความเห็น และ ผอ.กองกฎหมาย

ลงนามในหนังสือแจ้งผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการงานกิจกรรมที่ 10.2 ตามเงื่อนไขการตัดสินใจข้างต้น

และมอบหมายให้บริษัทฯ ปรับผังกระบวนการงานเพิ่มช่องกิจกรรมกรณี "อนุญาตบางส่วน" และ "ไม่อนุญาต"

พร้อมขั้นตอนการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ และแก้ไขข้อความการส่งเรื่องเป็น "ส่งกอง/สำนักที่รับผิดชอบข้อมูล

เพื่อมอบหมายเจ้าของสำนวน"

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องกรอบระยะเวลาตามกฎหมายแบบฟอร์มเอกสารและโครงสร้างข้อมูลทะเบียนคุมงาน

ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงว่า ในชั้นการพิจารณาคำขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขั้นต้น

ไม่มีข้อกำหนดกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ แต่ในชั้นการอุทธรณ์คำสั่ง

มีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถขยายได้ คือ

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการยื่นอุทธรณ์

และมีประกาศย่อยกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เช่น การรับเรื่องและส่งให้หน่วยงานภายในภายใน 7

หรือ 15 วัน การเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภายใน 7 วัน และการแจ้งผู้ขอทราบภายใน 5

วันนับแต่วันที่มติ ทั้งนี้ หากดำเนินการเกินกรอบ 60 วัน

จะมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดดำเนินการเกินกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งย่อย

จึงขอให้ระบบบันทึกและติดตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนได้

ที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขอข้อมูลข่าวสารทั่วไปของสำนักงาน (ที่มีใช้สำนวนคดี เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง) จะสิ้นสุดที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะพิจารณาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคดีเท่านั้น

ซึ่งภารกิจของสำนักงานเป็นเรื่องคดีประมาณร้อยละ 90 และเป็นข้อมูลทั่วไปประมาณร้อยละ 10

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาไฟล์ทะเบียนคุมงานความเห็นแย้ง (Microsoft Excel) ที่ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งให้ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างฟิลด์ข้อมูลสำหรับออกแบบฐานข้อมูลของระบบ โดยได้ข้อสรุปในรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังนี้

- เลขทะเบียนคุมงานความเห็นแย้ง ให้เริ่มนับลำดับที่ 1 ใหม่ทุกปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี)
- เลขรับกองกฎหมาย ให้เริ่มนับลำดับที่ 1 ใหม่ทุกปีปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
- เลขดำ ป.ป.ท. (เลขสำนวนคดี) เป็นเลขที่ออกโดยศูนย์รับเรื่อง มิได้ออกโดยกองกฎหมาย และในอดีตมีรูปแบบหลายรูปแบบ (บางช่วงใช้ปี พ.ศ. นำหน้า บางช่วงใช้เลขยาว บางช่วงใช้เครื่องหมายทับปี พ.ศ.)

จึงขอให้ออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับรูปแบบเลขคดีเดิมที่หลากหลายได้

- ประเภทสำนวน ให้ระบุประเภทให้ชัดเจน เช่น สั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา เพื่อให้ระบบประมวลผลสรุปสถิติจำนวนเรื่องแยกตามประเภทเสนอผู้บริหารได้

- ฐานความผิด/มาตรา ให้บันทึกเพิ่มเติม (เช่น ฐานทุจริต ฐานปลอมเอกสาร ฐานยกยอกทรัพย์)
เพื่อให้ทราบว่าคดีประเภทใดถูกสั่งไม่ฟ้องมากที่สุด ซึ่งเดิมสำนักงานยังมิได้จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้
- ชื่อผู้รับผิดชอบ ให้ระบุเป็น "นิติกรกองกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและจัดทำความเห็น"
มิใช่เจ้าของสำนวนเดิม
- วันที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง ให้บันทึกวันที่นิติกรลงชื่อรับมอบสำนวน และวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ให้บันทึกวันที่ธุรการกองกฎหมายออกเลขหนังสือส่งภายในออกจากกอง
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บันทึกครั้งที่ประชุม วันที่พิจารณา และผลการพิจารณา
(เห็นชอบ/เห็นแย้ง) พร้อมเพิ่มตัวเลือก "อื่น ๆ" เพื่อรองรับกรณีนอกเหนือ เช่น กรณีเกินกำหนดเวลา
- ผลการพิจารณาของอัยการสูงสุด ให้บันทึกเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ "เห็นแย้ง"
และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดชี้ขาดเท่านั้น โดยให้ใช้ตัวเลือกเป็น "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย"
กับความเห็นแย้งของคณะกรรมการ ป.ป.ท. แทนคำว่า "รับทราบ"
เพื่อให้สามารถวัดผลประสิทธิภาพการดำเนินคดีได้ชัดเจน

ในส่วนของแบบฟอร์มเอกสาร ที่ประชุมได้ทบทวนตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอความเห็น
และเห็นควรใช้แบบฟอร์มหลัก 2 รายการ คือ บันทึกข้อความเสนอความเห็น และบันทึกแจ้งมติ
โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. รับไปจัดทำตัวอย่างเอกสารเฉพาะส่วนที่นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ส่งให้บริษัทฯ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลทะเบียนคุมงานตามที่ได้พิจารณาร่วมกัน
และมอบหมายให้บริษัทฯ นำไปออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอบันทึกข้อมูล
พร้อมรองรับการบันทึกกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของชั้นอุทธรณ์ (ภายใน 60 วัน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กระบวนการกิจกรรมที่ 10.3 คติปกครอง

ที่ประชุมได้พิจารณาผังกระบวนการกิจกรรมที่ 10.3 คติปกครอง ร่วมกับผู้แทนกองบริหารคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกระบวนการนี้ โดยเริ่มจากขั้นตอนการจัดทำร่างคำให้การในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้

นิติกรจัดทำร่างคำให้การและเสนอตามลำดับชั้น ผอ.กลุ่มงานคดี → ผอ.กองกฎหมาย → รองเลขาธิการฯ → เลขาธิการฯ ตรวจสอบและลงนาม จากนั้นงานสารบรรณกลาง ชั้น 14 เป็นผู้ออกเลขหนังสือส่งออก ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตัดกล่องการออกเลขหนังสือของธุรการกองกฎหมายออก เพื่อมิให้ซ้ำซ้อน เมื่อสารบรรณกลางส่งเรื่องกลับมายังธุรการกองกฎหมายแล้ว นิติกรจะรวบรวมร่างคำให้การพร้อมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคดีปกครอง (พนักงานอัยการ) เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นต่อศาลต่อไป กรณีจัดทำไม่ทัน นิติกรสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาต่อศาลได้โดยตรง

เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจ้งผลคำพิพากษามายังสำนักงาน ป.ป.ท. โดยงานสารบรรณกลาง ชั้น 14 ลงทะเบียนรับและเสนอเลขาธิการฯ ก่อนส่งให้ธุรการกองกฎหมายลงทะเบียนคดีปกครอง และเสนอ ผอ.กองกฎหมาย มอบหมายนิติกรผู้รับผิดชอบสำนวน ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบว่าในทางปฏิบัติ งานสารบรรณกลางจะตรวจสอบเลขหนังสือว่าเป็นเรื่องเดิมของกอง/สำนักใด แล้วส่งตรงไปยังกองเจ้าของเรื่องโดยไม่ผ่านเลขาธิการฯ จึงให้คงเส้นทางการเสนอเลขาธิการฯ ไว้ในผังกระบวนการ โดยแสดงเป็นเส้นประและเขียนหมายเหตุ (Note) กำกับไว้

กรณีสำนักงาน ป.ป.ท. ชนะคดี (ศาลยกฟ้อง) ที่ประชุมกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจออกเป็น 2 เส้นทาง คือ (1) กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นอุทธรณ์ ให้นิติกรกลุ่มงานคดีบันทึกผลคดีถึงที่สุดในระบบและปิดสำนวน

และ (2) กรณีผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลให้สำนักงาน
ป.ป.ท. จัดทำคำแก้อุทธรณ์ พร้อมแจ้งวันกำหนดส่งร่างคำแก้อุทธรณ์

กระบวนการการจัดทำร่างคำแก้อุทธรณ์ไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

โดยนิติกรจัดทำร่างคำแก้อุทธรณ์ เสนอ ผอ.กลุ่มงานคดี ตรวจสอบ และเสนอ ผอ.กองกฎหมาย

พิจารณาลงนามในร่างคำแก้อุทธรณ์และหนังสือถึงสำนักงานคดีปกครอง

จากนั้นธุรการกองกฎหมายออกเลขหนังสือ และนิติกรจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พนักงานอัยการยื่นต่อศาล ทั้งนี้

กรอบระยะเวลาการจัดทำร่างคำแก้อุทธรณ์คือ 30 วัน โดยพนักงานอัยการจะแจ้งวันกำหนดส่งมาให้

หากจัดทำไม่ทัน สำนักงาน ป.ป.ท.

จะต้องมีหนังสือประสานให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาต่อศาล

(มิได้ยื่นขอขยายเองเช่นในชั้นคำให้การ) ซึ่งโดยปกติขอขยายได้ครั้งละ 30 วัน

และมักขอขยายได้เพียงครั้งเดียว

กรณีสำนักงาน ป.ป.ท. แพ้คดี ที่ประชุมกำหนดให้แยกเงื่อนไขการตัดสินใจออกเป็น 2 กรณี
ตามความเห็นของนิติกร ดังนี้

- กรณีนิติกรเห็นควร "อุทธรณ์" ให้นิติกรจัดทำร่างคำอุทธรณ์ เสนอ ผอ.กลุ่มงานคดี ตรวจสอบ
และเสนอ ผอ.กองกฎหมาย พิจารณาลงนามในร่างคำอุทธรณ์และหนังสือนำส่งพนักงานอัยการ
จากนั้นธุรการกองกฎหมายออกเลขหนังสือ
และนิติกรจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พนักงานอัยการยื่นต่อศาล
โดยกระบวนการนี้สิ้นสุดภายในกองกฎหมาย ไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
- กรณีนิติกรเห็นควร "ไม่อุทธรณ์" ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณานั้น
เนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์หรือไม่

โดยนิตกรจัดทำบันทึกความเห็นเสนอตามลำดับชั้น ผอ.กลุ่มงานคดี → ผอ.กองกฎหมาย →

เลขาธิการฯ ลงนามเห็นชอบ → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ลงนามสั่งบรรจุวาระการประชุม

เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีมีมติ

"เห็นชอบไม่อุทธรณ์" จะส่งมติผ่านกองบริหารคดีมายังกองกฎหมาย (ธุรการกองกฎหมาย →

ผอ.กองกฎหมาย → ผอ.กลุ่มงานคดี) เพื่อให้นิตกรจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่อุทธรณ์ เสนอ

ผอ.กองกฎหมาย ลงนาม ออกเลขหนังสือ และส่งหนังสือแจ้งพนักงานอัยการ

ซึ่งถือว่าคดีถึงที่สุดและปิดสำนวน โดยไม่ต้องแจ้งศาล และ (2) กรณีมีมติ "เห็นชอบให้อุทธรณ์"

จะส่งเรื่องกลับให้นิตกรกลุ่มงานคดีจัดทำร่างคำอุทธรณ์ และเสนออนุมัติผ่าน ผอ.กองกฎหมาย

เพื่อส่งให้พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลต่อไป

ที่ประชุมได้ตรวจสอบและมีมติให้ตัดรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงานปีย่อยภายในกองกฎหมาย

ซึ่งดำเนินการจบภายในกองเองและไม่ได้เสนอตามลำดับชั้น (เช่น การจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ 2 ที่ 3

และที่ 4) ออกจากผังกระบวนการหลัก เพื่อให้กระบวนการงานกระชับ ชัดเจน

และคงไว้เฉพาะขั้นตอนที่มีผลต่อสายการอนุมัติของผู้บริหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการงานกิจกรรมที่ 10.3 คดีปกครอง ตามที่ได้พิจารณาร่วมกัน

และมอบหมายให้บริษัทฯ ปรับผังกระบวนการให้ครบถ้วน โดยตัดกล่องการออกเลขหนังสือที่ซ้ำซ้อนออก

แสดงเส้นทางปฏิบัติจริงเป็นเส้นประพร้อมหมายเหตุ แยกเงื่อนไขกรณีชนะคดี/แพ้คดี

และกรณีนิตกรเห็นควรอุทธรณ์/ไม่อุทธรณ์ ให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการจัดทำผังกระบวนการ และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ (Action Items)

ที่ประชุมกำหนดมาตรฐานการใช้สัญลักษณ์สีในผังกระบวนการของกิจกรรมที่ 10

ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ สีเขียว หมายถึง ขั้นตอนภายในกิจกรรมที่ 10 สีฟ้า หมายถึง

ขั้นตอนของกิจกรรมอื่นภายในสำนักงาน ป.ป.ท. (เช่น กิจกรรมที่ 7 ระบบतिकณะกรรมการ ป.ป.ท.) สีส้ม

หมายถึง งานสารบรรณกลางและการออกเลขรับ-ส่งหนังสือ และสีเหลือง หมายถึง หน่วยงานภายนอก (เช่น

พนักงานอัยการ ศาล และผู้ร้องขอ) พร้อมทั้งให้จัดทำคำอธิบายสัญลักษณ์สี (Legend)

กำกับไว้ในผังกระบวนการทุกฉบับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ทุกห้องกิจกรรมต้องระบุผู้ปฏิบัติงาน (Actor)

ให้ชัดเจนมิให้มีกิจกรรมที่ไม่ปรากฏผู้รับผิดชอบ

และให้ใส่หมายเลขกำกับรูปภาพผังกระบวนการตามลำดับขั้นตอน

Action items:

1) บริษัทฯ ปรับผังกระบวนการ (Flowchart) กิจกรรมที่ 10.1 10.2 และ 10.3 ตามข้อสั่งการของที่ประชุม

จัดรูปแบบ (Layout) ให้เรียบร้อย ใส่สัญลักษณ์สีตามมาตรฐาน และส่งไฟล์ให้ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

ตรวจทานผ่านกลุ่มไลน์ของกิจกรรมที่ 10

2) บริษัทฯ นำโครงสร้างฟิลด์ข้อมูลทะเบียนคุมงานความเห็นแย้ง

ไปออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอบันทึกข้อมูลของระบบ E-CMIS

3) บริษัทฯ พิจารณาแนวทางการออกแบบระบบให้รองรับสำนวนคดีเร่งด่วน (Bypass Workflow)

และการบันทึกกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

4) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. (กองกฎหมาย) จัดทำตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอความเห็นและบันทึกแจ้งมติ

เฉพาะส่วนที่นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งให้บริษัทฯ เพิ่มเติม

5) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มผู้แทนกองบริหารคดีและ ผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้ากลุ่มไลน์ของกิจกรรมที่ 10 เพื่อประสานงานและตรวจทานผังกระบวนการงานร่วมกัน

6) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลงชื่อเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ส่งให้ในกลุ่มไลน์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม Action Items ข้างต้น

โดยบริษัทฯ จะจัดส่งผังกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วให้ที่ประชุมตรวจทานผ่านกลุ่มไลน์

และจะนัดหมายการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นายภูริพัฒน์ เหมกุล

เอกสารแนบ: ใบเซ็นชื่อ

8/3/26, 5:42 PM

การประชุมกิจกรรมที่ 10

บันทึกการลงชื่อเข้าประชุม / Meeting Attendance Record

การประชุมกิจกรรมที่ 10

03/08/2026 09:30 น.

วันที่ประชุม 03/08/2026 09:30 น.
สถานที่ บริษัท สามรถเทคโนโลยี จำกัด ชั้น 29
ผู้จัดประชุม varitthon
ผู้เข้าร่วม 9 คน

#	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก/หน่วยงาน	เบอร์โทร	อีเมล	หมายเหตุ	เวลา	ลายเซ็น
1	นางสาวอรรณพ ทุล มณี	นิติกรชำนาญ การพิเศษ	กลุ่มงานความ เห็นแย้ง	06	0614025714	-	14:09	
2	พิติคุณ คู่ตะเภา	นิติกรชำนาญ การ	กลุ่มงานคดี	0968121256	pitikhun.a@gmail.com	-	14:34	
3	นายณัฐพล บัวทุม	นิติกรชำนาญ การ	กลุ่มงานคดี กอง กฎหมาย	0852192594	legal_n@hotmail.com	-	14:34	
4	นางสาวนิติพร มีโพธิ์	นิติกรชำนาญการ	-	0865614551	-	-	14:34	
5	นายสวรจ ส่องเมือง	นักพัฒนา โปรแกรม	STW	0837944365	sawarut4365@gmail.com	-	14:41	

<https://meet.doywork.com/api/meetings/61/pdf>

1/2

8/3/26, 5:42 PM

การประชุมกิจกรรมที่ 10

#	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก/หน่วย งาน	เบอร์โทร	อีเมล	หมายเหตุ	เวลา	ลายเซ็น
6	นางสาวดวงใจ ธรรมสุ ทธิ	SA	STW	0866286992	stwtest2023@gmail.com	-	15:39	ดวงใจ
7	นายภูริพัฒน์ เหมกุล	นักพัฒนา โปรแกรม	STW	0643408651	phuriphatem@gmail.com	-	17:13	ภูริพัฒน์
8	นายอานนท์ ชนประชา	นิติกรชำนาญการ	กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ท.	025026585	anon.c@pacc.go.th	-	17:25	อานนท์
9	นายวริทธิ์ธร สดววงษ์	นักพัฒนาโปรแกรม	STW	-	-	-	17:42	วริทธิ์ธร

สร้างเมื่อ 03/08/2026 17:42 น. - meet.doywork.com

ภาพถ่ายการประชุม

